

## **Unterrichtung**

**durch die Bundesregierung**

### **Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an die europäische Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2.1**

**– Drucksache 21/1864 –**

### **Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung**

#### **Stellungnahme des Bundesrates**

Der Bundesrat hat in seiner 1058. Sitzung am 17. Oktober 2025 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe c – neu – (§ 4 Buchstabe C Nummer I Nummer 2 ProdGewStatG)

Nach Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe b ist der folgende Buchstabe c einzufügen:

- ,c) In Nummer I Nummer 2 wird nach der Angabe „Jahr“ die Angabe „ , für das Jahr 2026 auch bei Bauträgern,“ eingefügt.‘

Begründung:

Das ProdGewStatG wird durch die Artikel 3 und 4 des Gesetzentwurfes geändert, wobei dadurch jedoch eine Regelungslücke entsteht. Diese betrifft die Erfassung des Vorjahresumsatzes bei Bauträgern für den Berichtszeitraum 2026 gemäß § 4 Buchstabe C Nummer I Nummer 2 ProdGewStatG. Der Wirtschaftszweig der Bauträger fällt in der neuen NACE Revision 2.1 zukünftig nicht mehr in den Bereich des ProdGewStatG. Laut Artikel 3 Nummer 1 des Entwurfs soll aber für die Erhebungen nach § 4 Buchstabe C Nummer I Nummer 2 ProdGewStatG-E für die Berichtszeiträume bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 noch die alte Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 gelten.

Durch Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe b des vorliegenden Gesetzentwurfes soll die Heranziehung der Bauträger zur vierteljährlichen Erhebung im Ausbaugewerbe (§ 4 Buchstabe C Nummer I Nummer 1 ProdGewStatG-E) für Berichtszeiträume bis zum 31. Dezember 2027 gewährleistet werden. Der Vorjahresumsatz nach Nummer 2 des § 4 Buchstabe C Nummer I ProdGewStatG-E wird im Rahmen dieser Erhebung im zweiten Berichtsvierteljahr als zusätzliches Merkmal erhoben; der Jahresumsatz 2026 dementsprechend im zweiten Quartal 2027. Gemäß Artikel 4 des vorliegenden Entwurfs ist aber ab dem 1. Januar 2027 keine Einbeziehung der Bauträger für das Merkmal Vorjahresumsatz entsprechend § 4 Buchstabe C Nummer I Nummer 2 ProdGewStatG-E mehr vorgesehen, so dass dieses Merkmal für das Berichtsjahr 2026 nicht mehr erhoben werden kann.

2. Zu Artikel 9 (Änderung der Gewerbeordnung)

Artikel 9 ist durch den folgenden Artikel 9 zu ersetzen:

„Artikel 9

Änderung der Gewerbeordnung

Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 14 wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 8 Satz 1 Nummer 9 wird nach der Angabe „und 2,“ die Angabe „insbesondere zur qualifizierten Verschlüsselung der angemeldeten Tätigkeit auf Grundlage der Klassifizierungen des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 in Verbindung mit der vom Statistischen Bundesamt daraus erstellten Klassifikation der Wirtschaftszweige,“ eingefügt.
2. Absatz 13 Satz 7 wird <... weiter wie Vorlage ...>.

Begründung:

Für die Anwendung der neuen Klassifikation der Wirtschaftszweige gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 in Verbindung mit der vom Statistischen Bundesamt daraus erstellten Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2025) ist eine präzise Festlegung des Wirtschaftszweigs im Statistikregister notwendig. Die in der Gewerbeanzeige enthaltenen Angaben zur wirtschaftlichen Tätigkeit bilden hierfür ebenfalls eine wichtige Grundlage. Ihre Nutzung vermeidet ein zusätzliches Auskunftersuchen bei Unternehmen zur Mitteilung der Art der ausgeübten Tätigkeit und dient damit der Entlastung der Wirtschaft. Daher sollte die regelmäßige Übermittlung der Daten aus der Gewerbeanzeige an die statistischen Ämter der Länder nach § 14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 9 der Gewerbeordnung an die neuesten strukturellen, wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Wirtschaftsstatistik angepasst werden.

3. Zu Artikel 11 Nummer 1 (§ 2 Absatz 3 Satz 1 UBRegG)

In Artikel 11 Nummer 1 § 2 Absatz 3 Satz 1 ist die Angabe „dürfen“ durch die Angabe „müssen“ zu ersetzen.

Begründung:

Für eine kontinuierliche und dauerhaft gesicherte Nutzung der bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer für Statistikzwecke ist es wichtig, anstelle der im Gesetzentwurf vorgesehenen Möglichkeit eine Verpflichtung festzulegen. Andernfalls können sich die betroffenen öffentlichen Stellen weiterhin auf die Freiwilligkeit berufen, wodurch eine reibungslose Identifikation der Einheiten über die bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer im direkten Austausch zwischen öffentlichen Stellen, besonders mit dem Unternehmensbasisdatenregister und der amtlichen Statistik, gefährdet wäre. Dies wiederum würde den Digitalisierungsbestrebungen in der öffentlichen Verwaltung und den politisch angestrebten Bürokratieentlastungsmaßnahmen zuwiderlaufen, vgl. zum Beispiel den Vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS-Vertrag), der eine Verpflichtung der an das Unternehmensbasisdatenregister angebundenen öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder zur Speicherung, Nutzung und Weitergabe der bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer vorsieht.

**Gegenäußerung der Bundesregierung**

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt:

Zu Ziffer 1 (Zu Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe c – neu – (§ 4 Buchstabe C Nummer I Nummer 2 ProdGewStatG))

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab, nach Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe b den vorgeschlagenen Buchstaben c zu ergänzen.

Bei der vermeintlichen Datenlücke handelt es sich um keine Lücke und bei einer entsprechenden Anpassung des Gesetzestextes würden unnötigerweise Daten nach der alten Wirtschaftszweigklassifikation erhoben. Für die Jahrerhebung im Ausbaugewerbe gilt ab dem Berichtsjahr 2027 die neue Wirtschaftszweigklassifikation und somit werden Bauträger korrekterweise nicht mehr erhoben. Der Vierteljahresberichtskreis ist davon unberührt. Dort wird die neue Wirtschaftszweigklassifikation erst im Berichtsjahr 2028 eingeführt.

Zu Ziffer 2 (Zu Artikel 9 (Änderung der Gewerbeordnung))

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab, den § 14 Absatz 8 Satz 1 Nummer 9 zu ändern.

Es ist den Statistischen Ämtern bereits jetzt auch ohne die vorgeschlagene Änderung gemäß § 14 Absatz 8 Nummer 9 GewO erlaubt, die Gewerbeanzeigen verstärkt bei der Nachqualifizierung des Wirtschaftszweigs heranzuziehen. Die Heraushebung eines Spezifikums der Registerführung ist daher nicht notwendig.

Zu Ziffer 3 (Zu Artikel 11 Nummer 1 (§ 2 Absatz 3 Satz 1 UBRegG))

Die Bundesregierung stimmt dem Anliegen grundsätzlich zu, lehnt aber die konkrete Änderung zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Unter Berücksichtigung des aktuellen Umsetzungsstands des Vorhabens wird die inhaltlich aufgeworfene Forderung nach einer Nutzungspflicht der Daten im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Evaluierung nach § 11 des Unternehmensbasisdatenregistergesetzes im kommenden Jahr vertieft geprüft werden.

